

1 **SESION ORDINARIA**

2 **137-2023**

3 Sesión ordinaria número 137-2023 celebrada por el Concejo Municipal del Distrito de
4 Tukurrique, al ser las 18 horas con 30 minutos del 21 de marzo de dos mil veintitrés. Con la
5 asistencia de los señores (as):

6 **Presidenta Municipal:** La señora Liz Amadelys Morales Rodríguez, ejerce como Presidenta
7 Municipal debido a la ausencia justificada del señor José Carlos Vindas Ureña.

8 **Concejales Propietarios:** Mario Moya Sánchez, Héctor Agüero Luna, Silvia Ortiz Sánchez,
9 Andrea Sánchez Vega.

10 **Concejales Suplentes:** Carlos Fonseca Brenes, Laura Calvo Pérez, Martín Salas Casasola.

11 **Intendente Municipal:** Wilberth Quirós Palma

12 **Vice Intendenta Municipal:** Rocío Portuguese Araya

13 **Ausencias justificadas:**

14 José Carlos Vindas Ureña – Motivos laborales

15 Cristopher Sánchez Corrales – Motivos de estudio

16 **Ausencias injustificadas: No hubo.**

17 **Secretaria:** Hazel Saborío Calderón.

18 **Visitantes:** No hubo.

19 **Oyentes:** No hubo.

20 **Artículo I.**

21 **Orden del Día**

22 Artículo I. Orden del día

23 Artículo II. Apertura de la sesión

24 Artículo III. Comprobación de quórum

25 Artículo IV. Audiencias (atención al público, juramentaciones)

26 Artículo V. Lectura y Aprobación del Acta Anterior

27 Artículo VI. Lectura de Correspondencia

28 Artículo VII. Asuntos de trámite Urgentes

29 Artículo VIII. Mociones de los señores Regidores

1 Artículo IX. Mociones o Informe del señor Intendente Municipal

2 Artículo X. Asuntos Varios

3 Artículo XI. Acuerdos

4 Artículo XII. Cierre de Sesión

5 **Artículo II**

6 **Apertura de la sesión**

7 La señora Morales Rodríguez, Presidenta Municipal en ejercicio, da las buenas noches a los
8 presentes; luego da lectura al Orden del Día programado para la sesión de hoy el cual se
9 aprueba en forma unánime.

10 **Artículo III.**

11 **Comprobación de quórum**

12 La señora Morales Rodríguez Presidenta Municipal, procede a realizar la comprobación del
13 quórum; y determina que el mismo está completo.

15 **Artículo IV.**

16 **Audiencias (atención al público, juramentaciones):**

17 **No hubo.**

19 **Artículo V.**

20 **Lectura y Aprobación del Acta Anterior**

21 Este Concejo Municipal, con votos a favor de los regidores Morales Rodríguez, Moya Sánchez,
22 Agüero Luna, Ortiz Sánchez, Sánchez Vega, acuerda por unanimidad de los presentes,
23 aprobar el acta de la sesión ordinaria n°136-2023 del C.M.D.T. en todos sus extremos.

25 **Artículo VI.**

26 **Lectura de Correspondencia**

27 **1. Correo electrónico suscrito por Ana Isabel Solano Calvo** “Sirva la presente para
28 saludarles y a la vez solicitarles sus buenos oficios para que se me brinde el servicio de
29 recolección de residuos tradicionales, tengo 3 meses que me vine a vivir a este distrito vivo

SESION ORDINARIA N°137-2023 / 21/03/2023

1 en Sabanillas, Pueblo Nuevo, calle La Esperanza. Esto está ubicado siguiendo la calle el
2 Bochínche después del puente sobre el Quebrada Honda, unos 250 metros.

3 El día 15 de marzo le hago la solicitud al Señor Intendente, el cual me dice que no me
4 puede brindar el servicio, primero indica que por ser calle no municipal, después me indica
5 que los carros no suben y luego me dice que no va a subir solo por un servicio. Lo extraño
6 es que el carro sube en esa calle casi 100 metros por lo que no entiendo el negativismo.
7 Soy vecina y pago los impuestos correspondientes, mi hija también tiene otro terreno y de
8 igual forma pagamos impuestos. El Señor me dice que baje la basura hasta donde llegan
9 a recolectar. Si eso es así entonces no pagaría la recolección. No veo el porqué me niega
10 este servicio tan importa ya que estoy quemando y esto no es bueno para el
11 ambiente. Agradezco su atención y por favor estudien mi caso yo estoy en la disposición
12 de pagar por el servicio, pero como debe ser.”

13 ➤ El señor Intendente menciona que la señora los tres puntos que menciona se los explico
14 pero que tal vez la señora no entendió, explica que la señora vive después a unos 250
15 metros lo que el carro que recoge la basura solamente sube 100 metros ya que es una
16 cuesta de difícil acceso además ese camino no está inventariado. Indica que le aconsejo
17 que podía hablar con el ingeniero para él analice e incluya al inventario el camino y tal vez
18 le pueda destinar presupuesto. También explica que se le dijo a la señora que la basura se
19 le podía recoger siempre y cuando la llevara por lo menos hasta el puente. Pero para darle
20 respuesta a la señora se debe de analizar primero si la señora tiene el servicio registrado
21 y eso se puede saber si la señora en algún momento solicito en el concejo un permiso de
22 construcción. Destaca que, si no tiene un permiso de construcción, solamente tiene
23 impuestos territoriales, pero no servicios. Y que, si la señora tuviera el servicio registrado,
24 se le va a indicar que el servicio se le va a brindar, pero con condiciones mientras el camino
25 quede en el inventario para arreglar las condiciones.

27 ACUERDO 1

28 Este Concejo Municipal, ACUERDA por unanimidad de los presentes enviar copia del correo
29 suscrito por la señora Ana Isabel Solano Calvo al señor Intendente Quirós Palma, para dar

1 respuesta de la solicitud planteada por la señora Solano, en tiempo y forma. Comuníquese
2 este acuerdo a la señora Solano Calvo. **ACUERDO EN FIRME.**

3

4 **2. Oficio N°AI-CE23116-0016-2023 suscrito por Krisia Montoya Calderón** “La Comisión
5 Especial N.º 23116 Cartago, en virtud de la moción aprobada en la sesión N.º 9, ha
6 dispuesto solicitarles sobre el proyecto de ley ha dispuesto solicitarles sobre el proyecto de
7 ley “CREACIÓN DEL CANTÓN DE TUCURRIQUE, CANTÓN IX DE LA PROVINCIA DE
8 CARTAGO”, expediente N.º 23416.

9 De conformidad con lo que se establece en el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea
10 Legislativa se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles que vencen
11 el 22 de marzo de 2023 y, de ser posible, enviar la información en forma digital.

12 La Comisión ha dispuesto que, en caso de requerir una prórroga, nos lo haga saber
13 respondiendo este correo, y en ese caso, contará con ocho días hábiles más, que vencerán
14 el día 03 de abril de 2023. Esta será la única prórroga que esta comisión autorizará.

15 Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio del teléfono, 2243- 2320
16 o al correo electrónico o al correo electrónico krisia.montoya@asamblea.go.cr.

17 De no confirmar el recibido de esta consulta se tendrá por notificado a partir de su envío,
18 siendo este correo comprobante de la transmisión electrónica, para todos los efectos
19 legales. La seguridad y manejo de las cuentas destinatarias son responsabilidad de las
20 personas interesadas.”

21 ➤ El señor Intendente explica que la iniciativa es más ciudadana.

22 ➤ El regidor Agüero Luna consulta ¿porque la consulta llega hasta el día de hoy? Ya que
23 tiene fecha del 10 de marzo y bien se pudo haber conocido en la sesión anterior.

24 ➤ El señor Intendente le responde que porque fue asignado a la comisión de Cartago la
25 semana pasada.

26 ➤ La secretaria indica que, si bien puede revisar en el documento de correspondencia, el
27 correo le ingreso el 16 de marzo del 2023.

28 ➤ El señor Intendente menciona que independientemente de la fecha todavía hay tiempo para
29 responder y brindar el apoyo al proyecto si así lo decidieran.

SESION ORDINARIA N°137-2023 / 21/03/2023

1 **ACUERDO 2**

2 Este Concejo Municipal, ACUERDA por unanimidad de los presentes manifestar como
3 gobierno local el apoyo sobre el proyecto de ley “CREACIÓN DEL CANTÓN DE
4 TUCURRIQUE, CANTÓN IX DE LA PROVINCIA DE CARTAGO” expediente N°23416.

5 **ACUERDO EN FIRME.**
6

7 **3. Oficio N°CCP-FISC.068-2023 suscrito por Ana Gabriela Vargas Garro Fiscal Auxiliar**
8 **del Colegio de Contadores Privados de Costa Rica** “Reciba un cordial saludo de parte
9 de la Fiscalía Administrativa del Colegio de Contadores Privados de Costa Rica. En uso de
10 las facultades que posee esta fiscalía, hemos remitido el oficio CCP- FISC. 068-2023, como
11 respuesta a su Oficio OFIC.INT. 01- 2023 del 17 de enero de 2023, mediante el cual se nos
12 indica que la plaza de Contador se encuentra vacante y que realizarán el concurso externo.
13 De acuerdo con la fiscalización efectuada por este colegio profesional al Gobierno Local en
14 junio del 2021, se nos indica que la persona encargada del área contable es el señor
15 Esteban Madrigal Quirós portador de documento de identidad 1-0808-0133, mismo que os
16 envía mediante correo electrónico el oficio OFIC.INT. 01-2023. El señor Madrigal Quirós no
17 se encuentra debidamente incorporado a nuestro colegio profesional Dado lo anterior, se
18 solicita en un plazo de mayor a 5 días hábiles, que se nos facilite lo siguiente:

- 19 1. El nombre y número de cédula del asistente contable, el encargado de presupuestos y
20 del Administrador Financiero del Gobierno Local.
21 2. El perfil de puestos del Asistente Contable, el Contador y del Administrador Financiero.
22 3. El cartel del concurso externo que se publica para conocimiento de los oferentes.
23 4. El perfil de puestos del funcionario Esteban Madrigal Quirós

24 Sin más por el momento, manteniendo nuestros servicios a sus órdenes.”

25 ➤ El señor intendente menciona que hoy tuvo una reunión con Jeffry de la federación que los
26 está asesorando. Indica que si bien es cierto el señor Madrigal Quirós Contador del concejo
27 no está inscrito dentro del Colegio de Contadores y que tiempo atrás ni la Contraloría ni el
28 Colegio de Contadores no han interferido, pero ahora si han estado más pendientes del
29 tema y por eso de su solicitud. Enfatiza que al señor Madrigal se le dio la oportunidad de

SESION ORDINARIA N°137-2023 / 21/03/2023

1 realizar el examen para su incorporación al colegio, pero no lo ha logrado hasta el momento,
2 se va a liberar la plaza de contador para poder realizar el concurso, ya se tiene el perfil y
3 se va a proceder a responder y explicar el proceso que se está llevando a cabo.

4 ➤ El regidor Agüero Luna menciona que es un tema incomodo tomándolo de lado humano ya
5 que el señor Madrigal es funcionario del concejo y un amigo, es una persona que me cae
6 bien, pero es un tema que se debe salvaguardar la integridad del concejo municipal, ante
7 todo. Le agradece al señor Intendente que atienda las consultas en el plazo solicitado.

8 ➤ El señor Intendente menciona *“si hay alguien que está poniendo el pellejo soy yo, le di la*
9 *oportunidad a Esteban de que hiciera el examen, le costó, pero no se pudo, y aun, así como*
10 *nadie jodía se le dio el apoyo, pero si hay alguien que está jugando con fuego soy yo, y ya*
11 *no puedo más.”*

12 ➤ El regidor Agüero Luna realiza una crítica con todo respeto, que en el concejo se dura
13 demasiado para realizar contrataciones o sacar concursos; ejemplifica el tema de SICOP y
14 el auditor, y el tema del contador, solicita que se le ponga empeño a este tipo de procesos
15 para no terminar la administración sin poder avanzar en este tema.

16 ➤ El señor Intendente les comenta que se está trabajando en el concurso interno del puesto
17 de tesorería y que el jueves el señor Jeffry Beltrán de la Federación de Cartago va a realizar
18 tres entrevistas a los postulantes del puesto, entre ellos el señor Madrigal va a participar.
19 Aclara que si el señor Madrigal califica se hace el cambio de puesto, pero si no es así
20 lastimosamente se van a prescindir de sus servicios.

21 ➤ La regidora Calvo Pérez indica que se han desviado demasiado y ninguno ha presionado
22 para que se agilicen los procesos.

23 ➤ El señor Intendente indica que, volviendo al tema de la auditoria, menciona que va a costar
24 mucho, recuerdo que la misma Contraloría los autorizo a contratar a un auditor a medio
25 tiempo, pero para nadie es factible participar por un puesto a medio tiempo, con un salario
26 menor en donde aplique la prohibición de ejercer en otro lado. De igual manera se le ha
27 estado informando a la Contraloría el avance y manejo del proceso.

28 ➤ El regidor Agüero Luna menciona que hay una ventaja ya que no aplica la rectoría de
29 MIDEPLAN para definir los salarios en el sector, pero se debe de tener en cuenta que en

1 el sector público se ponen salarios muy bajos y hay personas que deben hasta trasladarse
2 de un lugar más lejano, por eso solicita que, a la hora de definir el salario, se tomen en
3 cuenta esos aspectos, ya que el concejo tiene la capacidad de definir el salario, aún se
4 cuenta con esa autonomía, todo para que el proceso sea exitoso.

5 ➤ La secretaria del concejo respecto al tema que se menciona de la contratación del auditor,
6 comenta al concejo que la semana anterior recibió una llamada de la señora Milagro
7 Rosales quien es la abogada que se encarga de temas como este de la Contraloría General
8 de la Republica. Indica que se ha estado notificando por medio de oficio mensual a partir
9 de enero, también que se ha intentado hacer las consultas respecto al caso por medio del
10 sistema de potestad consultiva pero no se había podido concretar la consulta. También le
11 informa que no tenía conocimiento que la señora Cristina Araya ya no era la secretaria del
12 concejo y que no se les había notificado del cambio. Por otro lado, le hizo de su
13 conocimiento que los lineamientos se encuentran en cada oficio de la contraloría por medio
14 de un link en el cual se puede ingresar directamente; con respecto a este tema de los
15 lineamientos indica la secretaria que ella reviso los lineamientos y hay un punto el cual
16 menciona que el concurso se puede declarar fallido cuando no se cuenten con
17 nominaciones del puesto y se deben de revisar las condiciones del concurso, este punto
18 es el 2.4.1 concurso de nombramiento fallido, con base a este lineamiento se realizó la
19 consulta en el Sistema de Potestad Consultiva de la Contraloría General de la República
20 para determinar que otras opciones se tienen con respecto a la contratación del auditor
21 interno.

22 ➤ **Al ser las diecinueve horas se presenta a sección el regidor Sánchez Corrales.**

23 ➤ El regidor Agüero Luna menciona que le parece que se debe de actualizar el correo de la
24 secretaria. Ya que hay instituciones que todavía se refieren a la señora Cristina; como es
25 el caso del Colegio de Contadores y la Contraloría.

26 ➤ La secretaria menciona que también se debe de cambiar en la página del concejo ya que
27 el correo que está en el directorio es el de la señora Cristina, por lo tanto, se debe sustituir
28 por el correo que actualmente se utiliza.

➤ El señor Intendente indica que cree que es algo muy simple, que la secretaria debe de indicar en los correos que no utilicen su nombre sino el de la señora Araya, notificar que la señora Saborío Calderón es encargada del puesto de secretaria.

ACUERDO 3

Este Concejo Municipal, ACUERDA por unanimidad de los presentes notificar a la Contraloría General de la República de Costa Rica que la señora Hazel Saborío Calderón fue contratada como Secretaria a.i del Concejo Municipal de Tucurrique. **ACUERDO EN FIRME.**

4. Nota suscrita por Lucrecia Montoya Fernández Directora del Centro Educativo Dr. Carlos Luis Valverde Vega “En concordancia con el artículo 41 y 43 de la Ley 2160 “Ley Fundamental de Educación” y los artículos 10 y 11 del Decreto Ejecutivo 38249-MEP “Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas”, procedo a remitir la propuesta de ternas para la conformación de la Junta de Educación Escuela Dr. Carlos Luis Valverde Vega, para su nombramiento y juramentación ante el Concejo Municipal:

Terna N°1	
Nombre	Cédula
María Isabel Calderón Aguilar	305260299
Sigrid Melissa Zamora Montoya	304700735
Johanna Moya Artavia	304030785

ACUERDO 4

Este Concejo Municipal, ACUERDA por unanimidad de los presentes aprobar la propuesta de la terna para la sustitución del miembro de la Junta de Educación del Centro de Educativo Dr. Carlos Luis Valverde Vega, para su nombramiento y juramentación ante este Concejo Municipal; quedando la terna de la siguiente manera:

1

2

3

4

Terna N°1	
Nombre	Cédula
María Isabel Calderón Aguilar	305260299

5

6

7

Se solicita que el miembro se presente el día viernes 24 de marzo del 2023 a la 1:00pm para su juramentación. **ACUERDO EN FIRME.**

8

9

Artículo VII.

Asuntos de trámite Urgentes

10

11

No hubo.

12

13

Artículo VIII.

Mociones de los señores Regidores

14

15

No hubo.

16

17

Artículo IX.

Mociones o Informe del señor Intendente Municipal

18

19

1- Informe Intendencia.

- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- Comenta que la Unión Nacional y la Federación tomaron el acuerdo de apoyo del cantonato de los concejos municipales. El jueves pasado hubo sesión de la Unión Nacional de Gobierno Locales cuando se votó había 4 suplencias, por lo tanto, las suplencias toman el puesto de propietarios, votaron el acuerdo del apoyo de los concejos municipales para la creación de cantones. Con respecto al tema la Alcaldesa Lissette se pronunció porque no le parecía que un pueblo como Tucurrique se convirtiera en cantón, fue tanto así que se tuvo que culminar la sesión debido al desorden que se realizó. Le hicieron ver que ya existía un acuerdo por parte de la Unión.
Hay que tener en cuenta que todos los años el concejo termina con un superávit, aunque sea de mil colones, en cambio en Juan Viñas no es así, pero al final lo unifican como un mismo monto.

1 Con el comité de emergencias se hizo una invitación a instituciones en donde se invitaron
2 a los bomberos de Juan Viñas, Fuerza Pública, Caja, Salud; y la respuesta de los bomberos
3 que por un lado le agrado ya que respondieron que, con respecto a la zona de cobertura
4 de la Estación de Juan Viñas, no les corresponde la atención de emergencias en el distrito
5 de Tucurrique y alrededores, por lo tanto, las estaciones que actualmente cubren dicho
6 sector son las estaciones de Turrialba y Paraíso.

7 Es la realidad de la situación ya que se está del lado opuesto ya que no brindan los servicios
8 que para el distrito de son de gran importancia, por este motivo y muchos más son los que
9 impulsan a querer convertir a Tucurrique en un cantón.

10 ■ Con respecto al tema SICOP se tuvo una reunión importante donde se hacen preguntas
11 criollas se responden de la misma manera, se destacó que más de 200 instituciones solo
12 100 están incorporadas en el SICOP, además el sistema va a colapsar si es el caso que
13 todas las instituciones logren incorporarse, por eso van a permitir una prórroga que está
14 sujeta a ir caminando a ingresar al SICOP, piden hacer una nota solicitando la prórroga
15 para que los proyectos de interés públicos se puedan hacer para poder avanzar.

16 También se reclamó ya que como es posible que el concejo tiene que pagar mil
17 cuatrocientos setenta y dos dólares, casi un millón de colones por mes, casi doce millones
18 por año es demasiado dinero. Y se consultó si el mes que no se haga uso del sistema igual
19 hay que pagar, y efectivamente use o no use el sistema SICOP se debe pagar lo estipulado.

20 ■ El intendente comenta que en Tucurrique se dio los debidos documentos de disponibilidad
21 de agua para el proyecto de bono de crédito que se va a realizar por el colegio, se está
22 solicitando tal vez una posibilidad que por lo menos 6 de las 180 casas sean de artículo 59,
23 pero hay que destacar que el proyecto como tal es 100% financiado.

24 ■ El día de mañana se presenta el proyecto de la donación del terreno de Sabanillas.

25
26 ➤ El regidor Agüero Luna menciona que el señor Intendente le facilito los documentos de
27 escritura del terreno y una vez con los datos, lo que hizo fue montar un borrador y ese
28 borrador del proyecto en el despacho de doña Rosaura hay una muchacha que es abogada
29 notaria entonces ella se encargó de pulir el documento; se tuvieron unas series de

consultas porque unas personas de la asamblea de servicios técnicos indicaron que el terreno no coincidía con los lineamientos que ellos tenían pero lo que sucedió es que el documento es muy nuevo, y ellos se estaban basando en el documento anterior por eso se les facilito el nuevo documento. El proyecto está para presentarse mañana.

Menciona que hay que dejar muy claro que el proyecto de ley establece que el inmueble es donado a la ASADA para el uso exclusivo para la construcción del tanque de agua relacionado al tema de recurso hídrico, no se puede hacer uso para ninguna otra construcción. Si se utiliza para otra cosa, si pasa en ese momento el Concejo municipal tiene la potestad de volverlo a recoger.

- El señor Intendente menciona que lo que dice el regidor Agüero Luna es de suma importancia; por eso se debe de tomar un acuerdo en donde se indique si ocurre una eventualidad como por ejemplo que el proyecto no se dé, se va a recoger el terreno.
- El regidor Agüero Luna explica que el proyecto valla a la Comisión de Cartago en donde hay menos proyectos y es más manejable en el sentido político para que salga rápido.

2- Informe Vice Intendencia.

- No hubo.

Artículo X.

Asuntos Varios

- 1. El Concejal Fonseca Brenes:** Informa que en el cruce para el roldan en las Vueltas, hicieron un camino ya que compraron una propiedad en donde aterraron el camino y no se colocaron los tubos ni alcantarillas correspondientes por los tanto solicita si pueden ir a inspeccionar el lugar.
- 2. El concejal Moya Sánchez:** Informa que en Sabanillas en frente donde “Gur” hicieron una cerca y se salieron como un metro, entonces solicita por favor que se haga la visita para que se tomen las medidas correspondientes.

1 Junta Vial:

2 **No hubo.**

Artículo XI

Acuerdos

5 No hubo.

Artículo XII

Cierre de Sesión

8 Al ser las diecinueve horas treinta con minutos la señora Presidenta Municipal cierra la sesión
9 al no haber más asuntos que tratar.

10

11

12

13 LIZ AMADELYS MORALES RODRÍGUEZ

HAZEL SABORÍO CALDERÓN

14 PRESIDENTA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL a.i

15 **ÚLTIMA LINEA**